

[기출][2025-3]국유재산 사용·수익허가 해지에 대한 구제수단으로서의 무효등확인소송

【문제 3】 A 지방고용노동청장(이하 "A 청장")은 민원인의 이용 편의를 위하여 청사 지하 1 층에 편의점을 위탁운영하기로 결정하고, "청사 내 편의시설(편의점) 운영자 선정 입찰 공고"를 하였다. 입찰 결과 甲이 낙찰자로 결정되었고, A 청장은 2022. 12. 20. 甲과 계약기간은 2023. 1. 1. 부터 2024. 12. 31.까지(2 년간), 연 사용료 1 억 원 등을 내용으로 하는 "청사 편의점 운영권 위탁계약(이하 "위탁운영계약")"을 체결하여 편의점 운영자 선정 절차가 완료되었다. 그 후 甲은 편의점을 1 년 이상 운영하면서 납부기한까지 사용료를 납부하지 않았고, 이에 A 청장은 2024. 2. 29. 「국유재산법」의 규정을 근거로 위탁운영계약을 해지하였다. 甲은 위탁운영계약 해지에 무효사유에 해당하는 하자가 있음을 발견하여, 이를 소송상 다투고자 한다. 甲이 제기하여야 하는 소송을 설명하시오. (단, 위탁운영계약 체결 관련 사항은 A 청장에게 위임되어 있음) (25 점)